

0016557-93.2021.8.26.0562

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica

Magistrado: Luiz Francisco Tromboni

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 05/12/2022

... questão era de polícia, uma vez que houve furto de energia elétrica. O crime de furto é de ação penal pública incondicionada e a vítima não pode dispor da ação penal. O direito de punir é do Estado, devendo o Ministério Público promover a ação penal contra o autor do crime, após a instauração de inquérito policial para a apuração dos fatos.

Ora, se se tratava de caso de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua São Francisco, 242, Santos-SP - cep 11013-202

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0016557-93.2021.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0016557-93.2021.8.26.0562

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Fornecimento de Energia Elétrica

Requerente:

Valeria Maria Bellini

Requerido:

CPFL COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

CONCLUSÃO

Ao 01 de dezembro de 2022, faço estes autos conclusos ao Dr. LUIZ FRANCISCO TROMBONI, MM. Juiz de Direito Titular. Eu, Cinthya Fidélis de Paula Vilani, Assistente Judiciário, matrícula nº 358599, digitei.

VISTOS.

Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95, passo desde logo à decisão do processo.

A ação é procedente.

Trata-se de relação de consumo e a consumidora tem direito à inversão do ônus da prova, notadamente no presente caso, em que as provas se encontram todas em poder da ré, ainda que unilateralmente produzidas, não se podendo exigir da autora a comprovação do fato negativo, de que o seu relógio não apresentava vício.

Contudo, a ré sequer acostou aos autos um laudo confiável e comprobatório da suposta irregularidade.

A ação foi proposta há vários meses e não se pode aceitar a inércia da ré, que

apenas alega que houve irregularidade, mas não comprova.

O incrível, é que a ré fala, comumente, em indústria do dano moral, quando na realidade estamos diante da indústria da fraude ao consumidor. Há décadas o serviço é prestado e de uma hora para outra a ré pretende fazer crer que todos os consumidores passaram a ser fraudadores, especialistas em eletricidade e notáveis conhecedores da manipulação das peças do relógio, como as do tipo mancal.

Na verdade, o suposto crédito da ré foi constituído de forma arbitrária, unilateral e ilegal, aparentemente, criminosa.

Se realmente houve a irregularidade noticiada pela ré a questão era de polícia, uma vez que houve furto de energia elétrica. O crime de furto é de ação penal pública incondicionada e a vítima não pode dispor da ação penal. O direito de punir é do Estado, devendo o Ministério Público promover a ação penal contra o autor do crime, após a instauração de inquérito policial para a apuração dos fatos.

Ora, se se tratava de caso de polícia, furto de energia elétrica, a ré deveria ter chamado a autoridade policial a fim de estabelecer se realmente existiu o crime, estabelecendo, ainda, quem seria o autor.

O que ocorreu foi que a requerida fez justiça com as próprias mãos, quando deveria ter chamado a autoridade policial e, ao que tudo indica, praticou o crime de exercício arbitrário das próprias razões, isso para não se falar em fraude contra o consumidor, estelionato, com o intuito de obter lucro fácil.

O pior é que o relógio medidor foi violado unilateralmente, maculou-se o objeto do crime, que foi manipulado sem autorização da autoridade policial e, agora, nunca se poderá desvendar se realmente houve o furto de energia elétrica.

O objeto do crime foi violado, a ação penal ficou comprometida, viciando-se, ainda, o crédito que a requerida pretendeu constituir.

Se a requerida não pretendia transformar o caso em assunto de polícia, poderia ter ingressado no Juízo Cível com ação cautelar de produção antecipada de provas, quando seria nomeado um perito imparcial para analisar o medidor.

Só que não poderia ter feito foi justamente o que fez, agir com arbitrariedade, violando e substituindo o relógio medidor.

Logo, a diligência adotada pela requerida é ilegal e nulo é o crédito decorrente da suposta infração praticada pelo consumidor.

Por outro lado, o fato de existir uma norma administrativa da ANEEL que autorize a ré a fiscalizar os relógios não justifica os atos realizados, uma vez que uma norma administrativa não pode contrariar a lei, notadamente a lei penal que protege os interesses mais importantes e indisponíveis da sociedade.

A propósito, consoante bem esclareceu o ex-engenheiro da CPFL no processo nº 718/2006, Sr. Francisco de Fátima Pereira Braga, as empresas terceirizadas da ré não observam as normas da ANEEL, uma vez que o consumidor, nos termos das normas (Resolução Normativa nº 456, art. 33 e art. 72, inciso II e Resolução Normativa nº 414 de 09/09/2010, artigo 129, § 1º, inciso 2º, § 5º, e § 7º), deveria escolher conjuntamente com a ré a empresa responsável pela análise do medidor, participando da lacração do medidor, o que nunca é observado, como no presente caso, em que a moradora responsável sequer foi chamada a assinar o Termo de Ocorrência (TOI), sendo chamado um terceiro morador, tendo sido posteriormente aplicada uma multa com relação ao suposto débito.

Ora, o relógio foi trocado e o consumo diminuiu, voltando aos patamares anteriores. Logo, o relógio estava com defeito e lesando a consumidora, mas a ré teve a coragem de lavrar o TOI e ainda impor uma multa, quando ela deveria ter restituído o dinheiro à autora que estava sendo fraudada pelo equipamento.

Bastaria a ré acionar a polícia, notadamente em razão de se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, e o instituto de criminalística se incumbiria de fazer a perícia gratuita, entretanto, a ré descumpre a lei penal, dispondo da ação penal que não é dela, mas sim do Estado e o pior, descumpre ainda as normas da ANEEL ao retirar o medidor sem autorização do consumidor e sem dar a chance a este de escolher a empresa imparcial que fiscalizará e examinará o medidor.

No presente caso, o relógio foi trocado a revelia da autora, mas foi vistoriado sem que ela escolhesse a empresa imparcial, se é que foi vistoriado, dada a ausência do laudo, e sem que imaginasse que lhe estavam imputando a fraude que, na

realidade, estava sendo praticada pela própria ré.

A ré nunca fiscaliza a contento os seus relógios, que passam anos e anos sem qualquer manutenção. Ela não faz a manutenção dos relógios e depois imputa a prática de crime aos consumidores.

Agora, a ré foi arbitrariamente à residência da autora procurando imputar a prática de crime e obter lucro em razão da sua própria inércia quanto à manutenção.

A propósito tais fatos já se tornaram rotineiros e há quem diga que a ré pretende punir alguns consumidores para obter o ressarcimento decorrente das fraudes perpetradas por terceiros (gatos), porque as normas da ANEEL permitem o máximo de % de fraude, quando em nosso Município as fraudes chegam a % maior, de modo que a autora foi escolhida e punida a fim da ré recuperar os seus prejuízos e tudo, por incrível que possa parecer, com a diminuição do consumo após a troca do medidor que revelou a fraude contra o consumidor.

Quanto aos danos morais, a causa, o nexo de causalidade, o resultado danoso e a culpa são fatos comprovados.

A simples ameaça da interrupção indevida de energia elétrica, a acusação da prática de furto de energia elétrica, a cobrança indevida e a publicidade decorrente já são suficientes para caracterização do resultado danoso.

Ela falhou, por imprudência ou negligência, quer na retirada do medidor, quer na cobrança indevida, quer na acusação de furto, causando evidente prejuízo moral à autora.

Basta se colocar na situação da autora para se verificar que diante de tais fatos passou por má pagadora e autora de crime perante toda a sociedade, sofreu abalo de crédito e viu comprometida a sua honra e boa-fama. A ré provocou inúmeros transtornos à vida da autora.

A indenização deve ser fixada, nos termos do pedido, em R\$ 5.000,00 considerando as condições econômicas das partes, o grau de ofensa, a repercussão do ato, os antecedentes da ré, a necessidade de se evitar novos fatos dessa natureza etc.

Por fim, impõe-se acolher o pedido de alteração do cadastro, não se podendo aceitar a coação da ré em obter o pagamento como forma de alterar o cadastro que se encontra em nome da falecida mãe da autora.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação declaratória c.c. indenização e obrigação de fazer que Valeria Maria Bellini move contra CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ e, em consequência, declaro a inexigibilidade dos débitos questionados nestes autos (TOI e fatura de 26/10/2021) e condeno a requerida ao pagamento da importância de R\$ 5.000,00 a título de indenização pelos danos morais causados à autora, com correção monetária a partir da data da propositura da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e a se abster definitivamente de efetuar novas cobranças do débito questionado e de interromper a prestação de serviço pelos fatos narrados nestes autos, sob pena de incorrer, respectivamente, na multa cominatória mensal de R\$ 1.000,00 para o caso de descumprimento (cobrança) e na multa cominatória diária de R\$ 500,00 para o caso de descumprimento (interrupção do serviço), observado o teto limite de R\$ 20.000,00, ficando concedida a antecipação dos efeitos da tutela para que a ré se abstenha de efetuar novas cobranças do débito questionado, no prazo de 30 dias, e de interromper a prestação de serviço pelos fatos narrados nestes autos, no prazo de 24 horas, sob pena de incorrer, respectivamente, na multa cominatória mensal de R\$ 1.000,00 para o caso de descumprimento (cobrança) e na multa cominatória diária de R\$ 500,00 para o caso de descumprimento (interrupção do serviço), observado o teto limite de R\$ 20.000,00, bem como, a dar baixa dos débitos em seu sistema e a alterar a titularidade do cadastro ao nome da autora, no prazo de 30 dias, sob pena de incorrer na multa cominatória diária de R\$ 500,00 para o caso de descumprimento, observado o teto limite de R\$ 20.000,00,

Deixo de condenar nas verbas de sucumbência, conforme artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Eventual recurso deverá ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, a contar da intimação deste. Nos termos do artigo 72, "a", "b" e "c" do Provimento nº 1.670/09 do Conselho Superior da Magistratura, de 17/09/2009, o preparo recursal, a ser recolhido em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso, corresponderá a 1% do valor da causa, cujo mínimo não pode ser inferior a 05

(cinco) UFESPs, além de outros 4% do valor da condenação, respeitando também o mínimo de 05 (cinco) UFESPs e às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses utilizados, nos termos do Comunicado CG 489/2022

P.R.I.C.

Santos, 01 de dezembro de 2022.

LUIZ FRANCISCO TROMBONI

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA